

주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 부동산 거래신고 및 국유재산관리시스템 등록 불철저
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 서울서부지역본부 등 3개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

각 지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁받은 국유재산에 대한 관리·처분 업무를 수행하고 있고, 국유재산기획처는 국유재산 업무관련 전산 등 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조 및 같은 법 시행령 제3조에 따르면 부동산의 매매계약을 체결한 경우 그 실제 거래가격, 계약 체결일, 중도금 지급일 및 잔금 지급일 등의 사항을 거래계약의 체결일부터 60일 이내에 그 권리의 대상인 부동산등의 소재지를 관할하는 신고 관청에게 신고하여야 한다고 되어 있고

같은 법 시행규칙 제2조에 따르면 부동산 거래계약을 신고하려는 당사자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관 등(이하 '국가'이라 함)인 경우에는 국가 등이 단독으로 서명 또는 날인하여 신고관청에 부동산 거래 계약 신고서를 제출하도록 되어 있다.

그리고 같은 법 제28조에 따르면 부동산 거래신고를 하지 아니한 자에 대해서는 신고관청이 500만 원 이하의 과태료를 부과·징수한다고 되어 있다.

한편, 舊 국유재산기획실에서는 2017. 1. 25. 부동산 거래신고 방법 변경 안내¹⁾를 통해 매매계약 체결 시 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 신고결과를 국유재산관리시스템에 등록하고 신고대상이 아닌 매매계약의 경우 계약승인 후 신고 비대상으로 선택하여 미신고 사유를 입력하여 관리하도록 하고 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울동부지역본부 등 12개 지역본부의 국유재산 매매계약 체결 후 부동산 거래신고 및 신고내역 관리현황을 점검한 결과

광주전남지역본부 소관 ‘제주특별자치도 ○○○시 ○○동 XX-XX’ (대지, 159㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 5. 23. 매수자 ◇◇◇와 부동산 매매계약을 체결하였으나 감사일 현재까지 부동산 거래신고를 하지 않고 있었다.²⁾

또한, 대구경북지역본부 소관 ‘대구광역시 ◇◇구 ◇◇동 XXXX’(대, 60㎡) 소재 국유재산의 경우 2018. 10. 4. 매수자 ○○○과 부동산 매매

1) 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 개정(2016. 1. 19. 공포, 2017. 1. 20. 시행) 이전에는 부동산 거래 당사자가 공동으로 거래사항을 신고하도록 되어 있었으며, 법률 개정 이후 舊.국유재산기획실에서는 [부동산 거래신고 방법 변경 안내(국유재산기획실-3820, 2017. 1. 25.)]를 통해 법률 시행 이후의 부동산 거래신고는 공사가 단독으로 하도록 안내한 바 있음

2) 부동산거래당사자 모두가 국가 등에 해당하는 경우 당사자 모두가 신고를 하여야 하며 공사담당자는 2019. 6. 21.일 부동산거래신고 서류를 ◇◇◇에게 발송만 하고 기한 내 신고여부를 확인하지 않았고 ◇◇◇는 현재까지 신고하지 않은 것으로 확인됨

계약을 체결하였으나 부동산 거래신고를 하지 않고 있다가 95일이 경과한 2019. 1. 7.에 부동산 거래신고³⁾를 하는 등 [표 10]과 같이 총 3건이 거래신고 기간 60일을 경과하여 신고하였거나 감사일 현재까지 미신고된 것으로 확인되었다.

[표 10] 부동산 거래신고 미 실시 및 지연 현황

소관 부점	소재지	매수자	계약일자 (A)	거래신고일 (B)	경과일 (C=A-B)
----------	-----	-----	-------------	--------------	----------------

“기재 생략”

그리고 최근 2년간 국유재산관리시스템에 부동산 거래신고 내역이 입력된 현황을 점검한 결과 [별지 5] ‘부동산 거래신고 내역 전산 미등록 명세’와 같이 광주전남지역본부를 제외한 11개 지역본부에서 총 454건의 국유재산 매매계약을 기한 내 부동산 거래신고는 하였으나 그 내용을 입력하여 관리하지 않고 있다가 감사기간 중 부동산 거래신고 내용을 입력한 사실이 있다.

한편, 국유재산관리시스템상 부동산 거래신고 및 기일관리는 [그림 2]와 같이 운영되고 있는데 부동산 거래신고 비대상(손실보상 등)인 경우 ‘부동산 거래신고 미처리’ 대상에서 제외되어야 하는데도 포함되어 있어 이를 개선할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

3) 부동산 거래신고 지연에 따른 과태료는 현재 미부과 상태

[그림 2] 국유재산관리시스템상 부동산 거래신고 입력 및 기일관리 화면

입 력	“기재 생략”
기 일 관 리	

[소관부점 의견] ① 서울서부지역본부 등 3개 지역본부장은 감사 결과에 이견을 제시하지 않았으며, 향후 국유재산 매매계약 체결 이후 부동산거래신고 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

② 국유재산기획처장은 매매계약 체결 이후 부동산 거래신고 및 기일관리를 국유재산관리시스템에서 효율적으로 할 수 있는 방안을 검토하고 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 사장은 국유재산 매매계약 체결 후 부동산 거래신고를 소홀히 한 팀장(3급) △△△(전 서울서부지역본부 팀장) 등 관련자 6명에게 주의를 촉구하고,

서울서부지역본부장 등 3개 지역본부장*은 국유재산 매매계약 체결에 따른 부동산 거래신고를 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

* 대상부점 : 서울서부지역본부, 광주전남지역본부, 대구경북지역본부

< 관련자 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
------------	------------	------------	-----	------	------	-------

“기재 생략”

② 국유재산기획처장은 손실보상 등으로 부동산 거래신고 대상이 아닌 국유재산이 부동산 거래신고 미처리 대상에 포함되지 않도록 국유재산관리시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)